

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4823/2531

นายสมหมาย นุเวช
นายทรงศักดิ์ บัณฑิตพิเชษฐ์

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 197, มาตรา 207

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 37, มาตรา 40, มาตรา 41

วันที่ 11 เมษายน 2531 อันเป็นวันนัดพิจารณาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 40 วรรคหนึ่งโจทก์จำเลยมาศาล ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วกำหนดนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 22 เมษายน 2531 เวลา 9 นาฬิกา วันเวลาดังกล่าวจึงเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ ไม่ใช่วันนัดพิจารณาตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง การที่โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยาน ศาลแรงงานกลางก็ไม่ได้มีคำสั่งแสดงว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาแต่มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีพยานนำเข้าสู่สืบ และสั่งงดสืบพยานจำเลยพิพากษายกฟ้องโจทก์กระบวนพิจารณาที่ศาลแรงงานกลางดำเนินคดีมาไม่ใช่เป็นการพิจารณาเลยขาดนัด โจทก์จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้พิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 207 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามฟ้อง

จำเลยให้การต่อสู้หลายประการ ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดพิจารณาโจทก์จำเลยมาศาล ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วกำหนดให้โจทก์นำสืบพยานก่อนในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๑ เวลา ๙ นาฬิกา ถึงวันนัดดังกล่าวผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยมาศาล ส่วนโจทก์ไม่มาโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีพยานมานำเข้าสืบ ให้งดสืบพยานจำเลย นัดฟังคำพิพากษาในวันเดียวกันนั้น และพิพากษาว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบตามข้อกล่าวอ้าง ให้ยกฟ้องโจทก์

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่อ้างว่าในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์มาถึงศาลล่าช้าไปโดยมีเหตุอันควรศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์เป็นใจความว่า โจทก์มิได้จงใจขาดนัดพิจารณาเพราะโจทก์มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางมาศาลโดยรถยนต์ประจำทาง บ้านโจทก์อยู่ห่างจากศาลมาก และการจราจรในช่วงเช้าของวันนั้นติดขัดมาก ทั้งโจทก์ได้ไปรับพยานโจทก์ด้วย โจทก์และพยานมาถึงศาลเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกาล่วงเลยเวลานัดของศาลจึงมีเหตุอันสมควรที่ทำให้โจทก์มาศาลไม่ทันเวลานัดพิจารณา โจทก์มีพยานหลักฐานที่จะนำสืบได้ตามคำฟ้อง และมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ทั้งโจทก์ได้รับยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีเหตุสมควรที่จะต้องไต่สวนถึงเหตุแห่งความจำเป็นที่โจทก์มาศาลไม่ได้ตามคำร้อง และมีคำสั่งให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาคดีนี้

ใหม่ตามกฎหมายต่อไปนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วได้ความว่าในวันนัดพิจารณาศาล
แรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วกำหนดให้โจทก์นำสืบก่อน และนัดสืบ
พยานโจทก์วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๑ เวลา ๙ นาฬิกา ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์
ดังกล่าวโจทก์และพยานไม่มาศาล จนกระทั่งเวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ศาลแรงงานกลาง
จึงได้จดยางงานกระบวนการพิจารณาว่าโจทก์ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งถึงเหตุที่ไม่มาให้ศาล
ทราบจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ และงดสืบพยานจำเลยนัดฟังคำพิพากษาใน
วันเดียวกันนั้นเอง แล้วพิพากษาว่าชั้นพิจารณาศาลกำหนดให้โจทก์นำสืบในประเด็น
ข้อพิพาทว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดหรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา
สามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร และประเด็นที่ว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่า
ชดเชยพร้อมดอกเบี้ยจากจำเลยตามฟ้องหรือไม่จำนวนเท่าใดในวันนัดสืบพยาน
โจทก์ โจทก์ไม่มาศาล ศาลจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีพยานมานำสืบการที่โจทก์ฟ้องจึง
เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีพยานนำสืบตามข้อกล่าวอ้าง จึงรับฟังไม่ได้พิพากษา
ยกฟ้อง ต่อมาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๑ โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งให้
พิจารณาคดีใหม่ตามกฎหมายต่อไป ศาลแรงงานกลางสั่งว่าไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะ
ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ ให้ยกคำร้อง เช่นนี้เห็นว่าในกรณีที่โจทก์ไม่มาศาล พระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๐
วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "เมื่อโจทก์ได้ทราบคำสั่งให้มาศาลตามมาตรา ๓๗ แล้วไม่มาตาม
กำหนดโดยไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุที่ไม่มาให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อ
ไป ให้ศาลแรงงานมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ" และวรรคสามบัญญัติ
ว่า "ในกรณีที่โจทก์ได้แจ้งเหตุให้ศาลแรงงานทราบเหตุแล้ว และศาลแรงงานเห็น
เป็นการสมควรก็ให้กำหนดวันเวลานัดใหม่เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาศาลซึ่งเป็นบทบัญญัติ
กำหนดให้ โจทก์มาศาลตามกำหนดเวลาที่ศาลนัด ในกรณีที่โจทก์ได้ทราบคำสั่งที่สั่ง
ให้โจทก์มาศาลในวันเวลาที่ศาลนัดพิจารณาตามมาตรา ๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า "เมื่อศาล
แรงงานสั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้ว ให้ศาลแรงงานกำหนดวันเวลาในการพิจารณาโดย

เร็ว และออกหมายเรียกจำเลยให้มาศาลตามกำหนดในหมายนั้น ให้จัดแจ้งรายการ
แห่งข้อหาและคำขอบังคับให้จำเลยทราบและให้ศาลแรงงานสั่งให้โจทก์มาศาลในวัน
เดียวกันนั้นด้วย" เช่นนี้จึงเห็นได้ว่า ถ้าโจทก์ได้ทราบคำสั่งที่ให้โจทก์มาศาลในวัน
เวลาที่ศาลนัดพิจารณาแล้ว โจทก์จะต้องมาศาลตามกำหนดเวลาที่ศาลนัด ถ้าโจทก์มี
ความจำเป็นที่จะมาศาลไม่ได้ โจทก์จะต้องแจ้งเหตุหรือความจำเป็นนั้น ๆ ให้ศาล
ทราบหากศาลแรงงานกลางเห็นว่าเหตุหรือความจำเป็นตามที่แจ้งนั้นเป็นการสมควร
ศาลแรงงานกลางก็จะกำหนดวันเวลาที่จะนัดให้โจทก์กับจำเลยมาพร้อมกันใหม่อีก
แต่ถ้าโจทก์ไม่แจ้งเหตุหรือความ จำเป็นที่มาศาลไม่ได้ให้ศาลทราบ หรือเหตุที่แจ้ง
หรือความจำเป็นนั้นศาลเห็นว่าไม่ใช่เหตุหรือความจำเป็นที่จะทำให้ถึงกับมาศาลไม่ได้
ศาลแรงงานกลางจะต้องถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปแล้วมีคำสั่ง
จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความตาม มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หากศาลแรงงาน
กลางมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามวรรคหนึ่งนี้ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะมาขอให้ศาลเพิกถอนคำ
สั่งเพื่อให้ดำเนิน กระบวนพิจารณาคดีนั้นใหม่ต่อไปได้ตามมาตรา ๔๑ ตามที่โจทก์
อุทธรณ์แต่กรณีนี้ได้ความว่า ในวันนัดพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๑ อันเป็น
วันนัดพิจารณาตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้น โจทก์จำเลยมาศาลและ
ศาลได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วกำหนดวันเวลานัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๓๑ เวลา ๙ นาฬิกา วันดังกล่าวจึงเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์มิใช่วันนัด
พิจารณาตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง การที่โจทก์ไม่มาศาลในวันสืบพยานแต่ศาล
แรงงานกลางก็ได้มีคำสั่งแสดงว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาแต่อย่างใดอีก หากแต่มีคำ
สั่งในรายงานกระบวนพิจารณาว่าโจทก์ไม่มีพยานนำเข้าสู่สืบ และสั่งงดสืบพยาน
จำเลย แล้ววินิจฉัยว่าการที่โจทก์ฟ้องเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีพยานมา
นำสืบตามข้อกล่าวอ้างจึงรับฟังไม่ได้ และพิพากษายกฟ้อง เช่นนี้ศาลฎีกาเห็นว่า
กระบวนพิจารณาที่ศาลแรงงานกลางดำเนินคดีมาแล้วนั้นมิใช่เป็นการพิจารณาโดย
ขาดนัดอันจะ เป็นเหตุให้คู่ความร้องขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๗ เพราะศาลแรงงานกลางมิได้สั่งแสดงว่า โจทก์ขาดนัดพิจารณาและมีคำพิพากษาให้แพ้คดีในประเด็นที่พิพาทอีกทั้งคู่ความที่จะขอให้มีการพิจารณาใหม่จะต้องเป็นฝ่ายซึ่งศาลสั่งแสดงว่าขาดนัดพิจารณาเป็น ประการสำคัญ ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้พิจารณาใหม่ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๗ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ที่ศาลแรงงานกลางมีคำ สั่งยกคำร้องขอพิจารณาใหม่ของโจทก์ ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ ขึ้น

พิพากษายืน

(สินวล คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

ศาลแรงงานกลาง - นายสมชาย อุดมวงษ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ